



I. COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN

D. OTRAS DISPOSICIONES

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, MEDIO RURAL Y POLÍTICA AMBIENTAL

Servicio Territorial de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural de León

RESOLUCIÓN de 7 de julio de 2026, del Servicio Territorial de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural de León, por la que se acuerda dar la toma de posesión provisional de las nuevas fincas de reemplazo resultantes de la concentración parcelaria de la zona regable de la margen izquierda del Porma-Sectores II y III (León).

Visto el Acuerdo de reordenación parcelaria de la zona regable de la Margen Izquierda del Porma-Sectores II y III (León) y habiendo finalizado el amojonamiento de las fincas de reemplazo, conforme a lo determinado en el artículo 29.2 del Decreto 1/2018 de 11 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Concentración Parcelaria de la Comunidad de Castilla y León estos son sus

Antecedentes

Primero.— Por Acuerdo 36/2021 de 8 de abril, se declaró de utilidad pública y urgente ejecución la concentración parcelaria de la zona regable de la Margen Izquierda del Porma- Sectores II y III (León) (B.O.C. y L. n.º 69 de 12 de abril de 2021).

Segundo.— El Acuerdo de reordenación parcelaria de la zona fue aprobado por la Dirección General de Desarrollo Rural el 10 de noviembre de 2025, publicándose en el B.O.C. y L. el día 25 de noviembre de 2025. El plazo para la interposición de recursos de alzada, de conformidad con el artículo 28 del Decreto 1/2018, de 11 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Concentración Parcelaria de la Comunidad de Castilla y León, finalizó, el 26 de diciembre de 2025, no habiéndose declarado aún la firmeza del mismo.

Fundamentos de derecho

1º.— Es competente para la resolución de este procedimiento el Jefe del Servicio Territorial de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural de León, conforme a lo dispuesto en el artículo 29.2 del Decreto 1/2018, de 11 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Concentración Parcelaria de la Comunidad de Castilla y León y en virtud de las atribuciones delegadas por Resolución de la Delegación Territorial de León de fecha 23 de diciembre de 2021 en aplicación del Decreto 31/2021 de 4 de noviembre, sobre desconcentración de atribuciones de la Consejería de Agricultura y Ganadería en los Delegados Territoriales de la Junta de Castilla y León.

2º.— El artículo 29.2 del Decreto 1/2018, de 11 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Concentración Parcelaria de la Comunidad de Castilla y León dispone que, publicado el Acuerdo de reordenación parcelaria en el Boletín Oficial de Castilla y León, se procederá a la toma de posesión provisional de las fincas de reemplazo previamente amojonadas.

3º.— Por lo tanto, habiendo transcurrido el plazo desde la publicación del Acuerdo de reordenación parcelaria de la zona regable de la Margen Izquierda del Porma-Sectores II y III (León) y dados por finalizados los trabajos de amojonamiento de las nuevas fincas, de conformidad con lo dispuesto en el párrafo anterior procede dar la toma de posesión provisional de las fincas de reemplazo.

Visto la Ley 1/2014, de 19 de marzo, Agraria de Castilla y León y el Decreto 1/2018, de 11 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Concentración Parcelaria de la Comunidad de Castilla y León, el Jefe del Servicio Territorial de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural de León.

Resuelve

1º.— Dar la toma de posesión provisional de las nuevas fincas de reemplazo resultantes de la concentración parcelaria de la zona regable de la Margen Izquierda del Porma-Sectores II y III (León) a partir del día siguiente en que esta Resolución se publique en el Boletín Oficial de Castilla y León, momento en que la totalidad de las fincas se pondrán a disposición de sus respectivos propietarios, bajo las siguientes condiciones, todo ello sin perjuicio de las rectificaciones que procedan como consecuencia de los recursos o modificaciones que prosperen.

Todos los propietarios y cultivadores quedan obligados a respetar los caminos, desagües, servidumbres y cauces de riego, necesarios para el acceso normal y cultivo de todas las fincas de la zona, permitiendo su conservación y uso habitual, en tanto no se ejecuten y se entreguen para su uso las nuevas redes de caminos, desagües y riego, resultantes de la concentración parcelaria.

Todos los propietarios y cultivadores respetarán la superficie que haya de ocupar la nueva red de caminos, desagües y riego de la Zona, reflejada en el Acuerdo de reordenación parcelaria, quedando totalmente prohibido sembrar o realizar labores en dicha superficie.

Los cultivos de cereal, establecidos en siembra otoñal del año 2025, se respetará su ciclo biológico natural, fijándose como fecha límite de recolección el 31 de agosto de 2026.

2º.— Conforme a lo dispuesto en el artículo 32 del citado Reglamento de Concentración Parcelaria de Castilla y León, en el plazo de un mes desde la publicación de la resolución que acuerda la toma de posesión, los beneficiarios de la concentración podrán presentar reclamaciones, acompañando dictamen pericial, sobre diferencias superiores al dos por ciento entre la cabida real de las nuevas de las fincas de reemplazo y la que conste en el acuerdo de reordenación parcelaria.

3º.— La toma de posesión de las fincas de reemplazo implica que los participantes de la concentración parcelaria gozarán de los medios de defensa establecidos en las leyes.



Sin perjuicio de lo establecido en el apartado anterior, las infracciones a que dé lugar el incumplimiento de las condiciones recogidas en la presente Resolución estarán sujetas al régimen sancionador regulado en el Capítulo III del Libro Quinto de la Ley 1/2014, de 19 de marzo, Agraria de Castilla y León.

Contra esta Resolución, que no agota la vía administrativa, se puede interponer recurso de alzada ante el Ilmo. Director General de Desarrollo Rural de la Junta de Castilla y León, en el plazo de un mes desde el día siguiente a su publicación, conforme a los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

León, 7 de julio de 2026.

*El Jefe del Servicio Territorial
de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural,*
Fdo.: FIDENTINO REYERO FERNÁNDEZ